

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3646/2532

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอก
เครดิต จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรชัยบราเดอร์ส กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 41, มาตรา 86, มาตรา 99

ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกซึ่งศาลให้จำเลยนำพยานมาสืบให้เสร็จจำเลยไม่มีพยานมาศาลเลย การที่ทนายจำเลยอ้างว่าจำเลยป่วยก็ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงให้น่าเชื่อ ที่ทนายจำเลยจะนำสืบพยานจำเลยปากหนึ่งในข้อที่ว่าดอกเบี้ยมีการลดลงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่จำเป็นแก่คดี เพราะโจทก์ได้นำสืบไว้แล้วทั้งที่ทนายจำเลยน่าจะออกหมายเรียกพยานปากนี้มาเบิกความ แต่ก็มิได้ดำเนินการพยานจำเลยอีกคนหนึ่งก็ได้ความว่าเป็นเลขานุการของจำเลยเองซึ่งทนายจำเลยน่าจะนำมาเบิกความในวันนัดได้ และที่ทนายจำเลยขอให้ศาลชั้นต้นส่งลายมือชื่อของจำเลยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์นั้น ศาลชั้นต้นก็เห็นว่าไม่เป็นการจำเป็นจึงไม่อนุญาตตามพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่าจำเลยประวิงคดี คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนสืบพยานจำเลยไปและให้ตัดพยานจำเลยโดยถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบจึงชอบด้วยรูปคดีแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามเช็คจำนวน 413,479 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เคยลงลายมือชื่อและประทับตราในเช็คพิพาท จำเลยที่ 2 ไม่เคยลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาท โจทก์ติดดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 20 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่เคยทวงถามจำเลยทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ร่วมชำระเงิน 350,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งตัดพยานของจำเลยที่ 3 ขอให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยที่ 3 ให้เสร็จ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นกำหนดวันนัดสืบพยานจำเลยที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 แม้จะเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกก็ได้จัดแจ้งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาโดยแจ้งชัดว่าให้จำเลยที่ 3 นำพยานมาสืบให้เสร็จ ครั้นถึงวันนัดปรากฏว่าไม่มีพยานจำเลยที่ 3 มาศาลเลย การที่ทนายจำเลยที่ 3 อ้างว่าได้รับแจ้งจากจำเลยที่ 3 ว่าตัวจำเลยที่ 3 ป่วยเป็นโรคตับอักเสบจึงไม่ได้มาศาลนั้น ก็ไม่มีใบรับ

รองของแพทย์มาแสดงให้เห็น่าเชื่อ เพราะโรคตับอักเสบนี้จำเลยที่ 3 เองยอมทราบอยู่
ก่อนแล้วและสามารถที่จะแจ้งการป่วยดังกล่าวให้ทนายจำเลยที่ 3 ทราบได้ก่อนแล้ว
เพื่อที่ทนายจำเลยที่ 3 จะได้แถลงขอเลื่อนคดีโดยมีใบรับรองของแพทย์มาแสดงต่อ
ศาลสำหรับนายชัยวัฒน์ คชะสุต ซึ่งไม่มาศาลได้แจ้งต่อทนายจำเลยที่ 3 ว่าหยุดพัก
ร้อนนั้น ก็ได้ความว่าศาลชั้นต้นสอบถามทนายจำเลยที่ 3 ว่า จะสืบพยานปากนี้ในข้อ
ใดบ้าง ทนายจำเลยที่ 3 ก็ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าจะสืบพยานดังกล่าวในข้อที่ว่า
ดอกเบี๋ยมีการลดลงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก็ไม่จำเป็นแก่คดี
เพราะโจทก์ได้นำสืบประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไว้แล้ว ตามเอกสารหมาย
จ.12 ทั้งทนายจำเลยที่ 3 ทราบดีแล้วว่าศาลชั้นต้นจะทำการสืบพยานจำเลยที่ 3 ให้
เสร็จในวันดังกล่าว ทนายจำเลยที่ 3 ก็น่าจะออกหมายเรียกพยานปากนี้ให้มาเบิก
ความเป็นพยาน แต่ก็มิได้ดำเนินการดังกล่าว ส่วนนายเชียวชาญ วิจิตพันธ์ นั้นก็ได้
ความว่าเป็นเลขานุการของจำเลยที่ 3 เอง ทนายจำเลยที่ 3 น่าจะนำพยานปากนี้มา
เบิกความในวันนัดได้ และการที่ทนายจำเลยที่ 3 ขอให้ศาลชั้นต้นส่งลายมือชื่อของ
จำเลยที่ 3 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์นั้นศาลชั้นต้นก็เห็นว่าไม่เป็นการจำเป็นจึงไม่
อนุญาต ตามพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า จำเลยที่ 3 ประวิงคดี ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนสืบพยานจำเลยที่ 3 ไปและให้ตัด
พยานโดยถือว่าจำเลยที่ 3 ไม่มีพยานมาสืบชอบด้วยรูปคดีแล้ว ฎีกาของจำเลยที่
3 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ